

img20230111_10342183.pdf

img20230111_10370595.pdf

img20230111_10375961.pdf



CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE POTIGUAR – CIMOP

CONTRATO Nº 21-A/2023 – CIMOP

CONTRATO DE RATEIO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE POTIGUAR – CIMOP E O MUNICÍPIO DE MAJOR SALES/RN PARA MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CIMOP.

I – PARTES CONTRATANTES

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DOS MUNICÍPIOS DO OESTE POTIGUAR - CIMOP, Pessoa Jurídica de Direito Público, com sede à Rua Manoel de Freitas, n.º 43, Sala 05, Bairro Centro – Portalegre/RN, CEP: 59.810-000, inscrito no CNPJ sob n.º **15.185.079/0001-40**, neste ato representado por seu Presidente, o Sr. **JOSÉ AUGUSTO DE FREITAS RÊGO**, portador do CPF nº 156.233.604-59, Prefeito Municipal de Portalegre/RN, doravante denominada **CIMOP**; e o Município de **MAJOR SALES/RN**, através da Prefeitura Municipal, inscrita no CNPJ sob o nº 01.612.383/0001-11, com sede à Rua Marieta Fernandes, SN – Centro, Major Sales/RN. CEP: 59.945-000, neste ato representado pelo(a) Prefeito(a) Municipal, **Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes**, CPF nº **779.456.894-34**, doravante denominado **CONSORCIADO**, formalizam o presente Contrato de Rateio que reger-se-á pela Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Federal nº 11.107/05, pelo Decreto Regulamentador nº 6.017/07, bem como pelos demais dispositivos correlatos, têm entre si ajustado o que segue:

II – DO OBJETO

CLÁUSULA PRIMEIRA – O presente **Contrato de Rateio** tem por objeto ratear entre os municípios consorciados os recursos financeiros necessários à realização das despesas de custeio para manutenção e funcionamento da estrutura administrativa do CIMOP, referente ao exercício de 2023, englobando as despesas de pessoal civil e obrigações patronais, nos termos do Inciso XXVI, do Art. 24, da Lei n.º 8.666/93, do art. 8º da Lei n.º 11.107/05 e do art. 2º, inc. VII do Decreto nº 6.017/07, conforme decisão proferida em Assembleia Geral no dia 27 de dezembro de 2022, no Município de Portalegre/RN.

III – DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA SEGUNDA – Fica estabelecido que, o **CONSORCIADO** a título de rateio, repassará ao **CIMOP**, o valor total de **R\$ 5.077,20 (cinco mil, e setenta e sete reais e vonre centavos)**, dividido em **12 (doze) mensalidades de R\$ 423,10 (quatrocentos e vinte e três reais e dez centavos)** a ser repassado até o décimo dia do respectivo mês de competência.

Parágrafo Primeiro– O pagamento de que trata a **CLÁUSULA SEGUNDA**, poderá ser realizada da seguinte forma:

MARIA ELCE MAFALDO DE
PAIVA
FERNANDES:77945689434

Assinado de forma digital por MARIA
ELCE MAFALDO DE PAIVA
FERNANDES:77945689434
Dados: 2023.01.09 11:21:16 -03'00'

JOSE AUGUSTO DE
FREITAS
REGO:15623360459

Assinado de forma digital por
JOSE AUGUSTO DE FREITAS
REGO:15623360459
Dados: 2023.01.09 12:23:42 -03'00'

Rua Manoel de Freitas, n.º 43, Sala 05, Bairro: Centro
Portalegre/RN, CEP: 59.810-000. CNPJ: 15.185.079/0001-40
Email: cimop.rn@gmail.com – Pág. 1



CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE POTIGUAR – CIMOP

I – Através de autorização de débito pelo **CONSORCIADO**, ficando o Banco do Brasil autorizado a transferir de conta bancária de titularidade do Município, para a **Conta Corrente do Consórcio no Banco do Brasil, Agência nº 0879-6, Conta Corrente nº 27.997-8**, o valor estabelecido nesta Cláusula.

II – Através de transferência/depósito bancário a ser realizado diretamente pelo ente consorciado, na **Conta Corrente do Consórcio, no Banco do Brasil, Agência nº 0879-6, Conta Corrente nº 27.997-8**, do valor estabelecido nesta Cláusula.

Parágrafo Terceiro – O valor da quota de rateio estabelecida nesta Cláusula poderá ser alterado por decisão fundamentada da Assembleia Geral para fins de restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do presente instrumento, nos termos do Estatuto do **CIMOP**.

IV – DAS PENALIDADES

CLÁUSULA TERCEIRA – O inadimplemento das obrigações financeiras estabelecidas neste instrumento sujeita o **CONSORCIADO** faltoso à penalidade de exclusão prevista no Contrato de Consórcio e no Estatuto do Consórcio e art. 8º, § 5º, da Lei Federal n.º 11.107/05 (Lei Geral dos Consórcios Públicos), bem como à imposição de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da mensalidade em atraso.

Parágrafo único – Antes de realizar o rito previsto para a exclusão do ente consorciado, o Consórcio notificará o Município devedor para regularizar a situação.

V – DISPOSIÇÕES GERAIS

CLÁUSULA QUARTA – O presente instrumento surtirá efeitos jurídicos a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA QUINTA – As despesas decorrentes do presente contrato serão pagas mediante a utilização de recursos financeiros próprios do município consignados em dotação própria prevista no Orçamento Anual.

Parágrafo Único – A celebração do presente contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária ou sem observar as formalidades legais previstas configurará ato de improbidade administrativa insculpido no art. 10, inc. XV, da Lei Federal n.º 8.429/92 (Lei dos Atos de Improbidade Administrativa).

CLÁUSULA SEXTA – O presente instrumento terá vigência até 31 de dezembro de 2023, podendo ser prorrogado por igual período, todavia, rescindido automaticamente no caso do **CONSORCIADO** deixar de integrar o CIMOP, desde que atendidas às formalidades estabelecidas nos arts. 8º, § 5º, 11 e 12, § 2º, da Lei n.º 11.107/05.

JOSE AUGUSTO DE FREITAS
REGO:15623360459
0459
Assinado de forma digital por JOSE AUGUSTO DE FREITAS
REGO:15623360459
Dados: 2023.01.09 12:24:00 -03'00'

MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA
FERNANDES:77945689434

Assinado de forma digital por MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA
FERNANDES:77945689434
Dados: 2023.01.09 11:21:39 -03'00'

Rua Manoel de Freitas, n.º 43, Sala 05, Bairro: Centro
Portalegre/RN, CEP: 59.810-000. CNPJ: 15.185.079/0001-40
Email: cimop.rn@gmail.com – Pág. 2



CONSÓRCIO PÚBLICO REGIONAL DE SANEAMENTO BÁSICO DO ALTO OESTE POTIGUAR – CIMOP

VI – DO FORO

As PARTES CONTRATANTES, por estarem de comum acordo, elegem o Foro de Comarca de Portalegre/RN, com expressa renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja para ser resolvida qualquer lide do presente contrato.

E, por estarem justos, certos e contratados, assinam o presente instrumento contratual em duas vias de igual forma e teor, na presença de testemunhas abaixo nomeadas.

Portalegre/RN, 02 de janeiro de 2023.

MARIA ELCE MAFALDO DE PAIVA
FERNANDES: 77945689434

Assinado de forma digital por MARIA ELCE
MAFALDO DE PAIVA
FERNANDES: 77945689434
Dados: 2023.01.09 11:22:42 -03'00'

MUNICÍPIO DE MAJOR SALES/RN

CNPJ: 01.612.383/0001-11

Maria Elce Mafaldo de Paiva Fernandes

Prefeito(a) Municipal

CONSORCIADO

JOSE AUGUSTO DE
FREITAS

REGO: 15623360459

Assinado de forma digital por
JOSE AUGUSTO DE FREITAS

REGO: 15623360459

Dados: 2023.01.09 12:24:22 -03'00'

**CONSORCIO PÚBL. REG. DE SAN. BÁSICO
DO ALTO OESTE POTIGUAR - CIMOP**

CNPJ: 15.185.079/0001-40

José Augusto de Freitas Rêgo

Presidente do CIMOP

TESTEMUNHAS:

1) Roxane Bezerra Pessoa CPF: 073-608.034-33

2) Maria Bernadete Nunes Rêgo Góes CPF: 289.106054-72